REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-09 - Direzione Area Tecnico-scientifica
01-01-09-10 - Dipartimento Geologico, idrogeologico e idrografico

Oggetto: **RECESSO DAL CONTRATTO D'INCARICO PROFESSIONALE, CON PREAVVISO DI 20 (VENTI) GIORNI, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 23/01/2019 (REP. N. 13/2019), DELL'ART. 17 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, DELL'ART. 2237 DEL CODICE CIVILE E, PER QUANTO OCCORRER POSSA, DELL'ART. 109 DEL D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE PER IL RILEVAMENTO IDROMETRICO DI ALCUNI CORSI D'ACQUA DELLA REGIONE SARDEGNA - CIG 7561717E42; CUP I77F17000020002.**

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'ARPAS;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTI la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S);

VISTO il Regolamento Generale e di Organizzazione dell'ARPAS approvato con DDG n. 31 del 11 marzo 2015 così come modificato con DDG n. 922 del 4 luglio 2017;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025 così come integrata dalla Determinazione della DG n. 433 del 26/03/2025, con la quale è stato attribuito l'incarico di dirigente del Dipartimento Geologico, Idrogeologico e Idrografico all'ing. Domenico Caracciolo;

VISTA la determinazione n. 1869/2018 del 17/12/2018 avente ad oggetto "Procedura negoziata, ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio professionale per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, certificato di regolare esecuzione dei lavori di ampliamento della rete per il rilevamento idrometrico di alcuni corsi d'acqua della regione Sardegna - importo servizi a base d'asta euro 72.306,96. CIG 7561717E42; CUP I77F17000020002. Aggiudicazione definitiva in favore del libero professionista ing. Libero Cannarozzi";

VISTO che con il contratto in oggetto, stipulato in data 23/01/2019 (prot. n. 2492/2019, rep. n. 13/2019), è stato affidato all'ing. Libero Cannarozzi l'incarico relativo alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, certificato di regolare esecuzione dei lavori di ampliamento della rete per il rilevamento idrometrico di alcuni corsi d'acqua della Regione Sardegna;

VISTA la determinazione n.1634/2022 del 03/11/2022, così come rettificata dalla determinazione n. 27 /2023 del 17/01/2023, avente ad oggetto "Procedura di affidamento dei Lavori di ampliamento della rete per il rilevamento idrometrico di alcuni corsi d'acqua della regione Sardegna" nell'ambito dell'Accordo di Programma tra il commissario delegato per l'emergenza alluvione 2015 e l'Arpas e la convenzione con il servizio del Genio Civile di Nuoro (GCN). CUP I77F17000020002 - CIG 91690657CC - procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020 e ss.mm.ii. - aggiudicazione" con la quale veniva aggiudicata la gara in oggetto in favore dell'Impresa CAE S.p.A. con

sede in via Colunga 20, San Lazzaro di Savena (BO), P.IVA 00533641205 per l'importo di € 595.242,41 come da offerta economica + € 21.447,86 per oneri non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 616.690,29 + IVA ovvero € 752.362,15;

DATO ATTO della stipula del contratto d'appalto con l'aggiudicataria CAE S.p.A. in data 26/01/2023 (prot. n. 3531 del 27/01/2023, rep. n. 3/2023);

DATO ATTO del verbale denominato "Certificato di consegna lavori" del 08/03/2023;

DATO ATTO che da offerta migliorativa dell'aggiudicataria i lavori dovevano compiersi entro il termine di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla consegna e che pertanto il termine per l'ultimazione degli stessi era fissato al giorno 06/07/2023;

VISTA la determinazione n. 1245 del 04/07/2023 di sostituzione del RUP nella figura dell'Ing. Roberto Pinna Nossai;

VISTA la determinazione n. 1388/2023 del 24/07/2023 avente ad oggetto "Esecuzione dei lavori di ampliamento della rete per il rilevamento idrometrico di alcuni corsi d'acqua della regione Sardegna - CUP I77F17000020002 - CIG 91690657CC -. Approvazione perizia suppletiva di variante" e il conseguente "Atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi del 12/07/2023" con il quale è rideterminato l'importo a ragione di perizia dei lavori, delle forniture e spese in € 718.798,66 oltre l'IVA e assegnata all'Impresa aggiudicataria una proroga di 60 giorni naturali e consecutivi rispetto ai termini contrattuali al momento in vigore;

DATO ATTO del certificato di sospensione lavori n. 1 del 26/06/2023 e del certificato di ripresa lavori n.1 del 24/07/2023, che fissava il nuovo termine di ultimazione dei lavori al 02/10/2023;

DATO ATTO del certificato di sospensione lavori n.2 del 22/09/2023 e del certificato di ripresa lavori n. 2 del 03/11/2023, che fissava il nuovo termine di ultimazione dei lavori al 16/11/2023;

DATO ATTO della "Comunicazione di fine lavori e avvio delle stazioni" trasmessa dall'Impresa CAE S.p.A. in data 16/11/2023, agli atti al prot. n. 42751/2023;

DATO ATTO della nota "Appalto per la realizzazione della rete per il rilevamento idrometrico di corsi d' acqua in Regione Sardegna. Contestazione della Comunicazione di fine lavori e avvio delle stazioni" trasmessa dal Direttore dei Lavori il 23/11/2023, agli atti al prot. n. 43764/2023;

DATO ATTO dell'emissione del certificato di Stato Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 22/11/2023 per l' importo complessivo di € 646.752,69 oltre l'IVA, agli atti al prot. 46074 del 17/12/2023;

VISTI la nota della CAE S.p.A. prot. n. 5440 del 12/02/2024 avente ad oggetto: "Lavori di ampliamento della rete per il rilevamento idrometrico di alcuni corsi d'acqua della regione Sardegna - CIG: 91690657CC Considerazioni emerse dalle prove a campo eseguite da CAE dal 22 al 26 gennaio 2024 e relativi quesiti" e il riscontro del Direttore dei Lavori, acquisito agli atti al prot. n. 7472 del 28/02/2024;

DATO ATTO della comunicazione di "Contestazione di inadempimento ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 40.2 del Capitolato Speciale d'Appalto" inviata all'Impresa CAE S.p.A. dal Direttore dei Lavori in data 27/07/2024, agli atti al prot. n. 27859/2024;

DATO ATTO del verbale in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50 /2016 redatto in data 09/08/2024 alla presenza del Direttore dei Lavori, del RUP, del rappresentante della Stazione Appaltante, del legale rappresentante e di altri rappresentanti dell'Impresa appaltatrice, e dei direttori operativi, agli atti al prot. int. n. 2989 del 12/08/2024;

DATO ATTO della nota del Direttore dei Lavori di conferma della permanenza dell'inadempimento in capo all'Impresa CAE S.p.A., agli atti al prot. n. 35631 del 27/09/2024;

VISTA la Determinazione n. 1954 del 25/10/2024 con la quale è stato affidato un incarico legale all'avv. Carlo Castelli per una consulenza legale in materia di contratti d'appalto pubblici relativamente all'appalto "Lavori di ampliamento della rete per il rilevamento idrometrico di alcuni corsi d'acqua della regione Sardegna nell'ambito dell'accordo di programma tra il commissario delegato per l'emergenza alluvione 2015 e l'Arpas e la convenzione con il servizio del genio civile di Nuoro", a conforto delle azioni più opportune da intraprendere, nel rispetto delle norme e dell'esclusiva tutela dell'Agenzia, CUP I77F17000020002 e CIG: B3FCBB39D8;

VISTO il parere dell'avv. Carlo Castelli, trasmesso con nota prot. n. 44540 del 28/11/2024, nel quale si ritiene opportuno effettuare un'indagine tecnica mediante la nomina di un collaudatore in corso d'opera, al fine di accertare lo stato dell'opera;

RICHIAMATA la Determinazione n. 2603 del 18/12/2024 con la quale è stato affidato il servizio di collaudo in corso d'opera e tecnico-amministrativo dei "Lavori di ampliamento della rete per il rilevamento idrometrico di alcuni corsi d'acqua della regione Sardegna nell'ambito dell'accordo di programma tra il commissario delegato per l'emergenza alluvione 2015 e l'Arpas e la convenzione con il servizio del genio civile di Nuoro" alla società di ingegneria Hedya srl con sede in Roberto Koch, 15, 09121 - Cagliari, P.IVA: 03452520921, per un importo complessivo di € 15.375,00, IVA, ritenuta d'acconto e Inarcassa esclusi. CIG: B4D4C42B18 - CUP: I77F17000020002;

VISTA la nota del RUP, prot. n. 48693 del 23/12/2024, "Lavori di ampliamento della rete di rilevamento idrometrico di alcuni corsi d'acqua della regione Sardegna - CUP I77F17000020002 CIG 91690657CC – risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, D.lgs. 50/2016. Conferma permanenza inadempimento. Riscontro", nella quale è comunicata al Direttore dei Lavori la nomina del soggetto collaudatore;

VISTA la nota della società Hedya srl, prot. n. 10616 del 26/03/2025, con cui è stato trasmesso il documento contenente la pianificazione delle attività e delle procedure relative al collaudo in corso d'opera;

VISTA la nota prot. n. 36329 del 09/10/2025 con la quale la società di ingegneria Hedya srl ha trasmesso la relazione di collaudo in corso d'opera e i relativi verbali di visita a firma della collaudatrice incaricata;

VISTO il verbale della riunione del 12/01/2026 alla presenza del Direttore dei Lavori, del RUP, del rappresentante della Stazione Appaltante, del referente del contratto e di un ulteriore rappresentante dell' Impresa appaltatrice, della collaudatrice in corso d'opera, e dei direttori operativi, agli atti al prot. n. 3690 del 28/01/2026;

VISTO il verbale di visita trasmesso dalla Collaudatrice in corso d'opera con nota prot. n. 10450 del 09/03 /2026;

VISTA la nota della CAE S.p.A. prot. n. 15269 del 08/04/2026 avente ad oggetto: "Lavori di ampliamento della rete per il rilevamento idrometrico di alcuni corsi d'acqua della regione Sardegna - CIG: 91690657CC. Pianificazione formazione del personale";

VISTA la comunicazione della CAE S.p.A. prot. n. 29367 del 26/06/2026 avente ad oggetto: "Lavori di ampliamento della rete per il rilevamento idrometrico di alcuni corsi d'acqua della regione Sardegna - CIG: 91690657CC. Conclusione attività contrattuali";

VISTA la nota del RUP prot. n. 35619 del 29/07/2026 "Lavori di ampliamento della rete di rilevamento idrometrico di alcuni corsi d'acqua della regione Sardegna - CUP I77F17000020002 CIG 91690657CC - Disposizione di servizio per la conclusione della fase esecutiva e la definizione degli adempimenti finali";

VISTA la nota del Direttore dei Lavori prot. n. 39222 del 14/08/2026 di "Lavori per la realizzazione della rete per il rilevamento idrometrico di corsi d'acqua in Regione Sardegna. CIG 91690657CC - CUP I77F17000020002. Riscontro disposizione del RUP con nota prot. n. 35619 del 29/07/2026";

VISTA la nota prot. n. 45400 del 22/09/2026, "CAE spa / ARPAS - Appalto pubblico di lavori per l' ampliamento della rete per il rilevamento idrometrico di alcuni corsi d'acqua della Regione Sardegna - CIG 91690657CC - Diffida a collaudare le opere";

VISTA la nota del RUP, prot. n. 49697 del 15/10/2026 "Lavori di ampliamento della rete di rilevamento idrometrico di alcuni corsi d'acqua della regione Sardegna – CUP I77F17000020002 CIG 91690657CC – disposizione di servizio per la conclusione della fase esecutiva e la definizione degli adempimenti finali – Riscontro nota direttore dei lavori del 13/08/2026 prot. Arpas 39222 del 14.08.2026";

VISTA la nota del RUP, acquisita agli atti con prot. int. n. 51133 del 23/10/2026, con la quale il medesimo, nell'ambito delle proprie funzioni, ha proposto di recedere unilateralmente dal contratto di incarico professionale stipulato con l'Ing. Libero Cannarozzi;

PRESO ATTO delle motivazioni e delle esigenze rappresentate dal RUP, nonché delle divergenze di valutazione emerse tra il RUP e il Direttore dei Lavori in ordine alla ripartizione delle competenze tra il Direttore dei Lavori e la collaudatrice in corso d'opera, nonché in ordine alle risultanze del collaudo in corso d'opera ai fini dell'accertamento dell'ultimazione dei lavori, come si evince dalla corrispondenza intercorsa tra gli stessi e dalle note e dalle disposizioni di servizio acquisite agli atti;

CONSIDERATO che l'opera realizzata con l'appalto dei "Lavori di ampliamento della rete per il rilevamento idrometrico di alcuni corsi d'acqua della Regione Sardegna - CIG: 91690657CC" costituisce uno strumento indispensabile per il monitoraggio idrometrico dei corsi d'acqua ai fini della prevenzione e della gestione del rischio idraulico;

CONSIDERATO che l'avvio della nuova stagione idrologica, unitamente all'approssimarsi del periodo maggiormente esposto al verificarsi di eventi meteorici intensi ed estremi, rende necessario completare l' ultimazione dei lavori ed il collaudo della rete di monitoraggio idrometrico suddetta;

RITENUTO pertanto necessario e urgente assicurare il completamento degli adempimenti tecnici e amministrativi ancora necessari alla conclusione dell'intervento, al fine di garantire un efficace presidio del territorio e contribuire alla tutela dell'incolumità pubblica e alla salvaguardia della vita umana;

CONSIDERATO che l'art. 11 del contratto di incarico professionale in oggetto, nonché l'art. 17 «Facoltà di recesso» del Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con determinazione n. 858/2018 del 10/07/2018, attribuiscono alla scrivente Stazione Appaltante la facoltà di recedere, ex art. 2237 del codice civile, unilateralmente dal contratto, in qualunque momento, anche a prestazione del servizio già avviata, rimborsando all'operatore economico aggiudicatario le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera regolarmente svolta, prevedendo a tal fine un preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni;

VISTO l'art. 2237, primo comma, del Codice Civile e, per quanto occorrer possa, l'art. 109 del D.Lgs. 50 /2016, i quali riconoscono alla Stazione Appaltante la facoltà di recedere dal contratto in qualunque

momento, fermo restando l'obbligo di rimborsare le spese sostenute e di corrispondere il compenso per l'opera regolarmente svolta;

DATO ATTO che la decisione di procedere al recesso dal contratto in oggetto è stata assunta nell'ambito delle valutazioni condivise con la Direzione Generale e Amministrativa dell'ARPAS, tenuto conto delle motivazioni e delle esigenze rappresentate dal RUP, delle circostanze documentate in premessa e della necessità di assicurare il perseguimento delle finalità di interesse pubblico connesse al completamento dell' intervento;

RITENUTO che, alla luce delle suddette valutazioni, l'Agenzia intende quindi avvalersi della facoltà di recesso dal contratto stipulato in data 23/01/2019 (prot. n. 2492/2019, rep. n. 13/2019) tra l'ARPAS e l'ing. Libero Cannarozzi, nel rispetto delle disposizioni contrattuali applicabili e degli obblighi conseguenti alla cessazione anticipata del rapporto;

CONSIDERATO che, in conformità alle disposizioni contrattuali applicabili e al fine di garantire un congruo termine per la gestione degli adempimenti conseguenti alla cessazione del rapporto, si ritiene opportuno stabilire un termine di preavviso di 20 (venti) giorni, decorrenti dalla ricezione, da parte del professionista, della comunicazione di recesso e della presente determinazione, trasmesse a mezzo PEC;

RITENUTO, conseguentemente, di procedere al recesso dal contratto di incarico professionale in oggetto, stabilendo che lo stesso divenga efficace decorsi 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso e della presente determinazione da parte del professionista, senza necessità di ulteriori provvedimenti, al fine di garantire allo stesso un congruo termine per la trasmissione della documentazione tecnico-contabile relativa alle prestazioni eseguite, ferma restando la definizione degli obblighi economici conseguenti alle prestazioni eseguite e delle eventuali ulteriori somme dovute in base alla disciplina applicabile;

per quanto sopra esposto

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. **DI DISPORRE**, per le motivazioni espresse in premessa, il recesso unilaterale della Stazione Appaltante dal contratto d'incarico professionale stipulato con l'Ing. Libero Cannarozzi in data 23/01

/2019 (prot. n. 2492/2019, rep. n. 13/2019), ai sensi dell'art. 11 del contratto medesimo, dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, dell'art. 2237 del Codice Civile e, per quanto occorrer possa, dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, con preavviso di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di ricezione, da parte del professionista, della comunicazione di recesso e della presente determinazione, trasmesse a mezzo PEC.

2. **DI STABILIRE** che il recesso disposto con il presente provvedimento divenga efficace allo scadere del termine di 20 (venti) giorni dalla data di ricezione, da parte del professionista, della comunicazione di recesso e della presente determinazione trasmesse a mezzo PEC, senza necessità di ulteriori provvedimenti o atti dichiarativi ai fini della produzione dei suoi effetti.
3. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'operatore economico, unitamente alla comunicazione di recesso recante le specifiche indicazioni per la trasmissione della documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa all'incarico, del prospetto riepilogativo delle prestazioni eseguite sino alla data di efficacia del recesso, con indicazione dei relativi compensi maturati e della documentazione giustificativa, ai fini delle verifiche da parte del RUP e della determinazione delle somme spettanti per le prestazioni eseguite, e per la gestione degli adempimenti necessari durante il periodo di preavviso.
4. **DI DARE ATTO** che, ai sensi delle disposizioni normative e delle pattuizioni contrattuali applicabili, si procederà alla verifica delle prestazioni regolarmente eseguite dal professionista fino alla data di efficacia del recesso, alla conseguente determinazione delle somme spettanti e alla loro liquidazione con successivo provvedimento di liquidazione, senza che tali verifiche e adempimenti incidano sulla decorrenza dell'efficacia del recesso.
5. **DI DARE ATTO** che, fino alla data di efficacia del recesso, il professionista è tenuto ad adempiere agli obblighi contrattuali ancora vigenti, secondo le disposizioni contrattuali applicabili e le indicazioni legittimamente impartite dall'Amministrazione, assicurando altresì la collaborazione necessaria alla ricognizione dello stato di esecuzione dell'incarico e al regolare passaggio di consegne.
6. **DI DARE ATTO** che si provvederà agli adempimenti organizzativi conseguenti al recesso in oggetto, al fine di assicurare la continuità delle attività tecnico-amministrative necessarie alla conclusione dell' appalto dei "Lavori di ampliamento della rete per il rilevamento idrometrico di alcuni corsi d'acqua della Regione Sardegna - CIG: 91690657CC".
7. **DI DISPORRE**, ai fini della trasparenza, la pubblicazione della presente determinazione nell'Albo

Pretorio on-line del sito web istituzionale di ARPAS.

Il Dirigente
Domenico Caracciolo

Siglato da :

ROBERTO PINNA NOSSAI

Firmato digitalmente da
DOMENICO CARACCIOLO
29/10/2026 11:11:36